
CONTRAT DE PRET

ENTRE

**CLUB de FRANCE
EN QUALITE DE PRETEUR**

ET

**FRANCE HOCKEY SUR GAZON EN QUALITE
D'EMPRUNTEUR**

LE 16 avril 2024

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

(1) CLUB de FRANCE

Association déclarée et régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

Siège social : 5 rue du Golf à Paris (75007)

SIREN 123456789

Représentée par son Président Monsieur Arturo DELATORA

Ci-après dénommée le « Prêteur » ou « CF »

D'UNE PART,

ET

(2) CLUB DE FRANCE HOCKEY SUR GAZON

Association déclarée et régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

Siège social : rue du Pont à Versailles (78000)

SIREN 987654321

Représentée par son Président Monsieur Thierry STEPHAN

Ci-après dénommée l'« Emprunteur » ou « CF HOCKEY »

D'AUTRE PART,

(étant ci-après dénommées ensemble les "**Parties**" et individuellement une "**Partie**").

ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE :

- (A)** Le CF HOCKEY est une section affiliée du CF au sens des statuts du CF. Les deux associations sont par ailleurs liées par une convention.
- (B)** L'étroitesse des relations est encore renforcée par le fait que la section Hockey sur Gazon et la section golf du CF partagent le site de la Boulie.
- (C)** Les Parties travaillent depuis plusieurs mois sur une fusion des deux entités.
- (D)** Dans ce contexte de proximité et de confiance, le CF HOCKEY a fait part de son projet de reconstruction du terrain de Hockey sur gazon situé sur le site de la Boulie. Le coût est d'approximativement un million d'euros, réglé en grande partie par des subventions publiques et des dons privés (ci-après, le « **Nouveau Terrain** »).
- (E)** Pour boucler son financement, le CF HOCKEY a demandé son concours au CF par le biais d'un prêt de deux cents mille (200.000) euros.
- (F)** Considérant la finalisation prochaine de la fusion des Parties et l'intérêt pour la section Hockey sur gazon de bénéficier d'un terrain neuf aux normes sportives actuelles, le CF a accepté de consentir ce prêt aux charges et conditions ci-après fixées.
- (G)** Le présent contrat (ci-après, le « **Contrat** ») a pour objet de définir les termes et conditions de ce prêt.

PB

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

1. Modalités du prêt

1.1. Montant

Le Prêteur consent par le présent Contrat à l’Emprunteur un prêt d’un montant maximum de deux cents mille (200.000) euros (le « **Montant Maximum du Prêt** ») dans les termes et sous réserve des conditions stipulées ci-après (le « **Prêt** »).

1.2. Tirage

L’Emprunteur a déjà tiré une tranche de 97.889 €.

Il pourra tirer le solde sur demande à compter de ce jour et jusqu’au 15 juillet 2024.

La date de tirage demandée ne pourra être antérieure au quinzième (10^{ème}) jour ouvré suivant la date de la demande. La demande devra viser les coordonnées du compte bancaire sur lequel le Montant Tiré devra être versé.

1.3. Mise à disposition

La somme correspondant au Montant Tiré sera déposée sur le compte bancaire dont les coordonnées de l’Emprunteur seront communiquées à la date de tirage demandée (la « **Date de Mise à Disposition** »).

1.4. Engagements de l’Emprunteur

L’Emprunteur s’engage à :

- (i) utiliser la totalité du Montant Tiré exclusivement aux fins de s’acquitter du coût du Nouveau Terrain ; et
- (ii) bénéficier de l’intégralité des fonds publics et privés nécessaires à financer le coût du Nouveau Terrain.

2. Rémunération - Intérêts

2.1. Taux d'intérêt

Les sommes en principal due au titre du Prêt porteront intérêt à compter de la Date de Mise à Disposition, et jusqu’à la date de remboursement du Montant Tiré intervenant conformément aux dispositions de l’Article 2.3 ci-après.

Le montant des intérêts afférents au Prêt sera calculé, sans anatocisme, au taux d’un pour cent (1 %) l’an calculé sur la base du nombre réel de jours écoulés entre la Date de Mise à Disposition et la date de remboursement du Montant Tiré, rapporté à une année de 365 jours.

2.2. Date d'exigibilité

Le montant des intérêts sera exigible à la date de remboursement du Montant Tiré intervenant conformément aux stipulations de l’Article 2.3 ci-après.

2.3. Remboursement

L’Emprunteur s’engage à rembourser intégralement le Montant Tiré et payer le montant des intérêts ci-avant, à la date du 1^{er} janvier 2028.

2.4. Intérêts de retard

Dans le cas où une somme quelconque ne serait pas payée par l’Emprunteur à sa date d’échéance convenue, l’Emprunteur sera tenu de payer sur cette somme un intérêt de retard par jour de retard écoulé calculé sur la base du taux de 5 % annuel.

3. Taux Effectif Global

Pour satisfaire aux obligations des articles L. 314-1 à L. 314-5 et R. 314-1 et suivants du Code de la consommation et de l'article R. 313-4 du Code monétaire et financier, il est précisé que le taux effectif global du Prêt est égal à un pour cent (1 %) l'an.

4. Dispositions diverses

4.1. Notifications

Toutes les notifications, requêtes, demandes et autres communications, en vertu du présent Contrat, devront être faites par écrit et seront considérées comme ayant été valablement effectuées à la date de cette remise lorsqu’elles auront été remises personnellement en mains propres contre récépissé ou à la date de première présentation du courrier au cas où elles seraient adressées par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception :

à l’Emprunteur : **CLUB de France HOCKEY SUR GAZON**
Rue du Pont 78000 VERSAILLES
A l’attention de Monsieur le Président du CF HOCKEY SUR GAZON

au Prêteur : **CLUB de FRANCE**
5 rue du Golf à Paris (75007)
A l’attention de Monsieur le Président du CF

ou à toute autre adresse qu'une Partie pourra indiquer à l’autre Partie conformément aux dispositions du présent Article 4.1.

4.2. Renonciation

La renonciation par l’une ou l’autre des Parties à se prévaloir d’une disposition du Contrat ou de la violation de l’une quelconque des dispositions du Contrat n’entraînera pas ou ne sera pas considérée comme une renonciation générale à se prévaloir de cette disposition ou de toute violation d'une autre de ces dispositions.

4.3. Confidentialité

Les Parties s’engagent à conserver au Contrat un caractère strictement confidentiel et devront convenir entre elles, au préalable, de la communication de toute information afférente à sa conclusion.

4.4. Titres

De convention expresse entre les Parties, il est précisé que les titres des articles ou sous-parties ne sont destinés qu'à faciliter la lecture du Contrat et ne devront en aucun cas être utilisé pour interpréter l'une quelconque des dispositions du Contrat.

5. Droit applicable

Le présent Contrat est régi par le droit français conformément auquel il sera interprété.

En cas de différend, litige ou réclamation en relation avec le présent Contrat, les Parties chercheront à régler amiablement celui-ci pendant une période de trente (30) jours suivant la notification dudit différend, litige ou réclamation. Si les Parties ne sont pas parvenues à un accord amiable dans ce délai, ledit différend, litige ou réclamation sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris.

**FAIT A PARIS,
LE 16 avril 2024,
EN DEUX (2) EXEMPLAIRES ORIGINAUX.**

Le prêteur



CF
Par : Monsieur Arturo DELATORA

L'Emprunteur



CF HOCKEY SUR GAZON Par :
Thierry STEPHAN